🏛️ CORRIGÉ — SUJET D'EXAMEN

RC-L1D-PART-ETH-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Éthique et déontologie juridique	Licence 1 Droit	1 h 30	/20	Dilemmes professionnels du juriste

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — pour chaque dilemme : règle déontologique → conduite imposée → justification.

Première partie — Études de dilemmes (12 pts)

4 pts par dossier

Trois situations : analysez chacune.

a. **Dossier 1 :** Un avocat découvre dans le dossier adverse des pièces confidentielles transmises par erreur par le cabinet d'en face. Peut-il s'en servir au profit de son client ? (4 pts)

b. **Dossier 2 :** Le client d'un avocat exige qu'il soudoie un greffier pour accélérer son dossier. Que doit faire l'avocat ? (4 pts)

c. **Dossier 3 :** Un magistrat doit juger un litige impliquant l'entreprise de son beau-frère. Que prévoit la déontologie ? (4 pts)

✓ CORRIGÉ

Dossier 1 : Non. La **loyauté** du procès interdit d'exploiter une erreur adverse : l'avocat doit restituer les pièces et informer le cabinet — utiliser un document confidentiel obtenu par mégarde viole la probité et peut entraîner nullité de la procédure + sanction disciplinaire.

Dossier 2 : Refus ferme. La corruption est un délit (agent public soudoyé) : l'avocat doit refuser, dissuader le client et, si celui-ci insiste, **se désister du dossier** — participer = corruption passive/active + radiation ; le secret protège la confiance, jamais le projet criminel.

Dossier 3 : Récusation. L'impartialité du juge (exigence du procès équitable) impose au magistrat de **se déporter** ; les parties peuvent aussi solliciter sa récusation — juger un litige de parent proche détruit la confiance et fait encourir l'annulation du jugement.

Deuxième partie — Réflexion (8 pts)

I. 4 pts · II. 4 pts

« Le secret professionnel : droit de l'avocat ou droit du client ? »

Traitez en deux parties argumentées.

✓ CORRIGÉ

I. Un devoir absolu de l'avocat. A. Obligation *d'ordre public* : l'avocat ne peut s'en libérer, même pour se défendre (sauf exceptions légales) — le violer engage sa responsabilité disciplinaire et pénale. B. Il protège la profession elle-même : sans secret, plus de confiance, plus de défense libre.

II. Un droit au service du client. A. Le secret appartient *fonctionnellement* au client : il garantit sa défense — le client peut le lever (autoriser son avocat à parler) mais l'avocat ne le peut pas. B. Portée : couvre tout ce qui est appris dans l'exercice — conseils, aveux, pièces — mais s'arrête devant les projets criminels en cours et la participation de l'avocat au délit.

Conclusion : le secret est un *devoir de l'avocat corrélatif à un droit du client* — sa force tient à cette double nature.